

1500783-93.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... (dia 23/12).

As vítimas do primeiro roubo (MGS e MCDS) reconheceram tanto Caíque quanto Guilherme como os autores do roubo; Os ofendidos RSA e GVVf (2º roubo) reconheceram William em juízo como o autor do roubo; Caíque foi reconhecido pessoalmente por eles em solo policial (fs. 104 e 146), ainda no calor do momento, como um dos coautores do assalto. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1500783-93.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500783-93.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE LAERCIO DE LIMA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Caíque Laércio de Lima Silva, Guilherme da Costa e Willian Douglas de Souza, devidamente qualificados nos autos nas fls. 73, 181 e 53, respectivamente, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal (FATO 01), e artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal (FATO 02), na forma do artigo 69, do Código Penal (réu Caíque) e artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal (acusados Guilherme e Willian), porque no dia 22/dezembro/2021, por volta das 14h15, nesta cidade, Caíque e Guilherme previamente ajustados e com unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, teriam subtraído, para todos, mediante grave ameaça exercida com

emprego de arma de fogo, o veículo Chevrolet/Prisma, placas FNC 7811 e os bens descritos no Boletim de Ocorrência nº 2084/2021, de propriedade das vítimas M.G.S. e M.C.D.S; consta ainda que, no dia 23/dezembro/2021, por volta das 19h20, no Parque do Carmo, nesta cidade, Caique e Willian previamente ajustados e com unidade de designios, teriam subtraído, para ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo GM/Corsa, placas HJC3G83 e outros bens descritos no Boletim de Ocorrência nº 5913/2021, pertencentes à vítima R.S.A.

Diz a denúncia que, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 14h15, os denunciados Caique e Guilherme, previamente conluiados com um terceiro coautor ainda não identificado para prática de crime patrimonial, avistaram as vítimas M.G.S e M.C.D.S na via pública próximas ao veículo Chevrolet/Prisma de placas FNC-7811 e decidiram pelo assalto; o denunciado CAIQUE, com arma de fogo em punho e juntamente de seu coautor não identificado, anunciou o assalto e exigiu que as vítimas entregassem seus aparelhos celulares, bem como as chaves do aludido automóvel; na posse dos bens, Caique tomou a direção e seu comparsa embarcou no banco do passageiro; poucos segundos após a subtração, Guilherme - que estava presente no local dos fatos, dando guarida aos demais suspeitos - rapidamente se aproximou e embarcou no carro subtraído no banco de trás do passageiro; na posse do bem, todos se evadiram; consta ainda que, no dia 23 de dezembro de 2021, o investigado Caique, agora conluiado com o averiguado Willian para a prática de crime patrimonial, e usando o veículo Chevrolet/Prisma de placas FNC-7811 (subtraído no dia anterior), ao visualizar o ofendido R.S.A na via pública e próximo ao automóvel GM/Corsa de placas HJC3G83, dele se aproximaram, com arma em punho e anunciaram o assalto; o denunciado Caique permaneceu na condução do veículo Chevrolet/Prisma de placas FNC-7811, dando guarida a seu comparsa; enquanto Willian subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho celular da vítima e o automóvel GM/Corsa de placas HJC3G83, nele embarcando e se evadindo; ocorre que no dia 24 de dezembro de 2021, por volta das 16h35min, na Rua Morubixaba, nº 400, Cidade Líder, policiais militares em patrulhamento na região, receberam informações, via COPOM, de que o automóvel de placas FNC-7811 (produto de roubo) estava circulando nas imediações, oportunidade em que lograram identificar o veículo; quando da abordagem, o denunciado Willian - que estava sentado no banco do passageiro - tentou se evadir, mas foi logo capturado; já o investigado Caique - condutor do automóvel - foi logo preso.

A denúncia (fls. 255/257) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 02/205) e foi regularmente recebida em 04/março/2022 (fls. 267/268).

A citação/notificação ocorreu de modo regular (fls. 324, 323 e 300), apresentando os réus suas respostas à acusação (fls. 312, 328).

A prova oral proposta foi produzida em audiência, ocasião em que vítimas e uma testemunha foram ouvidas (áudio audiência virtual sistema Teams), interrogando-se os denunciados ao final (áudio audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, apresentadas na forma oral, o Ministério Público pediu a condenação nos exatos termos da denúncia; a Defesa, através de memoriais escritos, pugnou pela absolvição ou, em caso de condenação, pela fixação na pena base no mínimo legal, afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, fixar regime semiaberto para cumprimento de pena, reconhecimento do crime continuado em relação ao acusado Caique, além da possibilidade de recorrerem em liberdade (fls. 389/399).

É o relatório.

Decido.

Ao final da instrução verificou-se que os fatos descritos na denúncia restaram demonstrados de sorte que se impõe o acolhimento da pretensão punitiva.

Quando interrogado por esse subscritor, o réu Caique Laércio de Lima Silva, 26 anos, negou ambas as acusações; o automóvel Prisma estava à venda por R\$ 5.000,00; fez as pesquisas e ele estava limpo; recebeu o automóvel dia 23; sua mãe antecipou R\$ 2.500,00; acabou recebendo o carro e a chave; no dia 24 foi preso com o automóvel; no período da tarde deu carona para seu amigo Willian, momento em que foi abordado pela polícia; negou ter roubado o Prisma; não sabe justificar o motivo pelo qual foi reconhecido por duas vítimas (áudio sistema SAJ).

O acusado Guilherme da Costa, 30 anos, negou a acusação; não sabe a razão de estar sendo acusado desse crime; no dia do roubo estava na Praia Grande; não sabe por qual motivo foi reconhecido por uma das vítimas hoje; não conhecia o corréu Caíque (áudio sistema SAJ).

O denunciado Willian Douglas de Souza, 35 anos, negou a acusação; não sabe justificar por qual motivo foi reconhecido por duas vítimas na data de hoje; foi preso quando voltava de carro com Caíque (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

A vítima R.S.A contou que, ao sair da empresa, logo que desceu do carro, dois indivíduos chegaram de carro e anunciaram o roubo; um primeiro puxou arma de fogo e exigiu a entrega de todos os celulares do pessoal (estavam em cinco pessoas); depois exigiu a entrega do carro do depoente; o outro indivíduo também puxou a arma; entregou a chave e eles foram embora com todos os celulares e o carro; conseguiu recuperar somente o carro, mas sem o som, bateria etc; reconheceu o réu William Douglas através do Teams; foi o réu William que desceu armado primeiro, "fazendo terror" com todos, dizendo que os mataria se não entregassem os celulares; teve prejuízo aproximado de R\$ 8.000,00; chegou a fazer o reconhecimento pessoal na delegacia de polícia (áudio sistema SAJ).

Reconhecimento fotográfico positivo dos réus Willian e Caíque na fase investigativa encontra-se na fl. 24. Reconhecimento pessoal positivo em solo policial do acusado Willian encontra-se na fl. 43. Reconhecimento pessoal positivo em solo policial do acusado Caíque encontra-se na fl. 104.

A ofendida M.G.S. disse que estava parada na rua, sendo que um dos indivíduos anunciou o roubo; pediram para que seu neto fosse retirado do carro, pois levariam o automóvel; um deles chegou a apontar a arma de fogo, pegando a chave do veículo; reconheceu somente o réu Caíque através do Teams (áudio sistema SAJ).

Reconhecimento fotográfico positivo do réu Caíque e negativo do denunciado William na fase investigativa encontra-se na fl. 32. Reconhecimento pessoal negativo do réu Willian em solo policial encontra-se na fl. 45. Reconhecimento pessoal positivo do acusado Caíque (fl. 106). Reconhecimento fotográfico positivo do réu Guilherme encontra-se na fl. 134.

A vítima M.C.D.S. narrou que, quando estava na rua junto com outra pessoa dentro do carro para fazerem viagem de Natal, ao colocar o filho pequeno no carro, foram abordados por dois indivíduos com arma de fogo que anunciaram o roubo; levaram o carro, alguns pertences etc; o automóvel foi recuperado; reconheceu o réu Caíque pessoalmente na delegacia; reconheceu os réus Caíque Laércio e Guilherme da Costa através do sistema Teams; havia um terceiro roubador (áudio sistema SAJ).

Em solo policial fez reconhecimento pessoal do réu Caíque (fl. 110). Na fase investigativa reconheceu fotograficamente o réu Guilherme (fl. 108).

O ofendido G.V.V.F. disse que estava junto com seu amigo Reginaldo indo para a casa do chefe quando foram assaltados; eles chegaram de carro e apontando arma de fogo, ameaçando ambos para que entregassem os celulares; na sequência, resolveram roubar o automóvel Corsa; somente o carro foi recuperado; teve prejuízo aproximado de R\$ 1.800,00; reconheceu o réu William através do Teams (áudio sistema SAJ).

Reconhecimento pessoal positivo dos acusados Willian e Caíque encontra-se na fl. 146.

O policial militar Cauê de Campos Oliveira disse que os réus foram abordados em um Prisma branco; o Corsa foi encontrado, mas não na posse dos ladrões; a vítima do Corsa disse que os ladrões usaram um Prisma branco; foi o depoente que prendeu dois rapazes no Prisma branco; ambos disseram que furtaram o Prisma; nenhum armamento foi apreendido nesse dia (áudio sistema SAJ).

Portanto, quanto à materialidade dos roubos, existem provas suficientes da subtração dos bens descritos na denúncia; as vítimas foram categóricas ao confirmarem o assalto sofrido.

No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que os acusados, em concurso de agentes com indivíduo não identificado, efetivaram os roubos circunstanciados.

Neste sentido, as vítimas foram coerentes em suas declarações ao narrarem o ocorrido, bem como ao reconhecerem os acusados em juízo.

Vale ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto com o criminoso e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra dos ofendidos, vez que não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente.

No sentido do valor da palavra da vítima, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada – Palavras e reconhecimento da vítima – Validade – Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Causas de aumento devidamente comprovadas pela prova oral – Pena e regime que não comportam modificação – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1537610-11.2019.8.26.0050; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda – 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade – Réu reconhecido pela vítima do roubo – Palavra da vítima – Validade – Condenação mantida – Pena criteriosamente estipulada – Regime fechado adequado ao caso – Recurso improvido (voto n.º 43134). (TJSP; Apelação Criminal 0083068-96.2017.8.26.0050; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda – 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Não resta qualquer dúvida de que a qualificadora do uso de arma de fogo (§ 2º-A, inciso I) restou comprovada.

A palavra das vítimas que afirmaram que foi utilizada arma de fogo na empreitada criminosa reveste-se de relevante valor probatório e consiste em elemento seguro para o convencimento condenatório.

Nesse sentido, em casos análogos:

Roubo – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação mantida – Aplicação das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, nos moldes do artigo 68, parágrafo único do Código Penal – Recurso provido em parte. Reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo – Palavra da vítima – Possibilidade – Prescindibilidade da apreensão e de exame pericial do artefato. Porte de arma de uso permitido – absorção pelo crime de roubo – Impossibilidade – Crimes autônomos e praticados em contextos fáticos distintos. Adulteração de sinal identificador de veículo – Fita isolante – Tipicidade da conduta – A fé pública e o poder de polícia do Estado são os bens jurídicos tutelados – Condenação mantida. (TJSP; Apelação Criminal 1525343-55.2019.8.26.0228; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda – 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 27/04/2020)

Roubo. Artigo 157, §2º-A, inciso I, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação mantida. Pena-base corretamente fixada, permanecendo no patamar mínimo legal ante a compensação das circunstâncias agravantes e atenuantes. Majorante bem reconhecida – Uso de arma de fogo comprovado mediante palavra segura e uníssona da vítima, não recaindo qualquer dúvida sobre a palavra da mesma, pois não há indícios de que tenha sido mendaz ou tivesse interesse em prejudicar o acusado. Prescindível a apreensão ou realização de perícia do armamento. Ainda, o fato de o agente ter supostamente empregado arma de brinquedo não afasta a qualificadora, considerando que é meio suficientemente eficaz para intimidar a vítima, causando-lhe temor, diminuindo ou impossibilitando a sua resistência. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a personalidade do autor. É certo que regime mais brando não seria apto para atingir a função

preventiva da pena, Recurso Improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1503117-89.2018.8.26.0099; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

No que diz respeito ao concurso de agentes, as vítimas relataram que eram, pelos menos, dois assaltantes. Desta forma, está configurada a qualificadora do concurso de agentes.

O primeiro roubo foi realizado em comparsaria entre Caíque e Guilherme, além de um indivíduo não identificado (dia 22/12); no segundo, Caíque teve como comparsa o réu Willian (dia 23/12).

As vítimas do primeiro roubo (MGS e MCDS) reconheceram tanto Caíque quanto Guilherme como os autores do roubo; Os ofendidos RSA e GVV (2º roubo) reconheceram Willian em juízo como o autor do roubo; Caíque foi reconhecido pessoalmente por eles em solo policial (fs. 104 e 146), ainda no calor do momento, como um dos coautores do assalto.

Assim, os depoimentos acima estão em perfeita simetria com as demais provas colhidas nos autos, restando comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado consumado.

Os réus não trouxeram aos autos qualquer testemunha que confirmassem suas inocências, qualquer pessoa que os retirassem da cena do crime; a alegação de Guilherme que estava na Praia Grande não convenceu, pois desacompanhada de provas da sua presença naquela cidade.

Parte dos bens não foi recuperada, o que torna o delito consumado. E, mesmo se assim não fosse, a Súmula 582, STJ colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Outrossim, não há como reconhecer a continuidade delitiva em relação ao acusado Caíque. Os roubos foram praticados em locais diferentes, contra vítimas diversas e dias diferentes e, além do mais, com comparsas diferentes, indicativo de mudança de modus operandi, de tal sorte que, entre tais infrações penais, inexiste unidade de desígnios, requisito subjetivo imprescindível para a caracterização do crime continuado.

Por fim, a Defesa procurou encontrar inconsistências na prova produzida, em especial no que tange à autoria do delito, mas, no entanto, não logrou êxito, somente conseguindo apresentar hipóteses sem maior relevância jurídica.

Desta forma, conclui-se que o acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante suas culpabilidades, impõem-se a condenação e as penas que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Réu Caíque - Roubo dia 22/12

O réu é reincidente, um deles específico (fls. 314/315 - processo 002004-37.2020, fl. 315 - processo 0099844-45.2015).

Assim, como não existem circunstâncias judiciais negativas, fixo sua pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da dupla reincidência, sendo uma delas específica, elevo a pena anterior em 1/4 (um quarto) chegando a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias multa.

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços) chegando a pena de 8 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Informo que o crime também foi qualificado pelo concurso de pessoas, mas deixo de aplicar a causa de aumento referida, por força no disposto no artigo 68, § único do Código Penal, que esclarece que no concurso de causa de aumento previstas na parte especial, o Juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente.

Em razão do concurso formal (duas vítimas MGS e MCDS), aplicando a regra inserida no artigo 70 do Código Penal, elevo a pena anterior em 1/6 (um sexto), chegando a pena final de 9 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 23 (vinte e três) dias multa.

Réu Caíque - roubo dia 23/12

Seguindo os parâmetros acima, fixo a pena base deverá ser fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da dupla reincidência, sendo uma delas específica, elevo a pena anterior em 1/4 (um quarto) chegando a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias multa.

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços) chegando a pena de 8 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Em razão do concurso formal (duas vítimas RSA e GVVF), aplicando a regra inserida no artigo 70 do Código Penal, elevo a pena anterior em 1/6 (um sexto), chegando a pena final de 9 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 23 (vinte e três) dias multa.

Da soma das penas

Seguindo as diretrizes do artigo 69, do Código Penal, efetuo a soma das penas chegando a pena final de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 46 (quarenta e seis) dias multa. Torno esta definitiva na ausência de outras modificadoras aplicáveis.

Acusado Guilherme

O réu é reincidente (fl. 339 - processo 0004412-55.2017).

Assim, como não existem circunstâncias judiciais negativas, fixo sua pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, sendo uma delas específica, elevo a pena anterior em 1/6 (um sexto) chegando a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias multa.

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços) chegando a pena de 7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias multa.

Em razão do concurso formal, aplicando a regra inserida no artigo 70 do Código Penal, elevo a pena anterior em 1/6 (um sexto), chegando a pena final de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias multa. Torno esta definitiva na ausência de outras modificadoras aplicáveis.

Denunciado Willian

O réu é primário (fl. 341).

Assim, sua pena base deverá ser fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Nada a ser acrescido ou diminuído na segunda fase.

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços) chegando a pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Em razão do concurso formal, aplicando a regra inserida no artigo 70 do Código Penal, elevo a pena anterior em 1/6 (um sexto), chegando a pena final de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias multa. Torno esta pena definitiva na ausência de outras modificadoras aplicáveis.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos réus, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

REGIME DE PENA

Delito de tal ordem se cumpre, necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelos réus, em especial ante o fato de se tratar de roubo praticado em concurso de pessoas, meio executório este que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real.

A sociedade, em especial nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial ante a abundância de delitos contra os patrimônios praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

O roubo circunstanciado foi praticado com atrevimento. Os acusados investiram contra vítima indefesa, submetendo-as a graves ameaças, mantendo-as a toda sorte de riscos, medos e incertezas.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para declarar os réus:

Caíque Laércio de Lima Silva, qualificado nos autos na fl. 73, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, c.c. artigo 70, e artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, c.c. artigo 70, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 46 (quarenta e seis) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa.

Guilherme da Costa, qualificado nos autos na fl. 181, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, c.c. artigo 70, todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa.

Willian Douglas de Souza, qualificado nos autos na fl. 53, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, c.c. artigo 70, ambos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa.

A espécie de delito praticado veda qualquer substituição ou favor legal aos condenados.

Deixo de determinar o lançamento do nome dos réus no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que os acusados acompanharam a instrução processual encarcerados pelo processo, estando presentes, nesse momento, os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, não lhes faculto o direito de recorrerem desta em liberdade.

Recomendem-se na prisão em que se encontram custodiados.

Expeçam-se guias de recolhimento para início da execução.

Por fim, deixo de condenar os réus ao pagamento de custas processuais, por serem eles beneficiários da gratuidade judiciária, vez que representados pela Defensoria

Pública.
P. I.C. e, oportunamente, archive-se.
São Paulo, 03 de agosto de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juiz de Direito
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.